

 TEXTE DE TEST À COPIER-COLLER :

OBJET : CONCLUSIONS AUX FINS D'ASSIGNATION DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES

DOSSIER N° : 2026-AB-8945

DATE : 28 février 2026

POUR :

Monsieur Thomas BERNARD, né le 14 février 1982 à Bordeaux (33000), de nationalité française, exerçant la profession d'ingénieur commercial.

Actuellement domicilié au 45 rue de la République, Bâtiment C, 69002 Lyon.

Numéro de sécurité sociale : 1 82 02 33 063 124 88.

Téléphone personnel : 06 78 45 12 99.

Adresse électronique : thomas.bernard82@gmail.com.

Ayant pour conseil Maître Hélène LEMAIRE, Avocate au Barreau de Paris, dont le cabinet est situé au 14 Avenue des Champs-Élysées, 75008 Paris (contact@lemaire-avocats.fr / 01 45 67 89 10).

CONTRE :

La société TECH-INNOV SOLUTIONS, SAS au capital de 50 000 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 812 345 678.

Siège social situé au 128 Boulevard Haussmann, 75008 Paris.

Représentée légalement par sa Directrice Générale en exercice, Madame Sophie MARTIN, née le 22 juillet 1975 à Lille (59000).

Email professionnel de la direction : s.martin@tech-innov.fr. Téléphone : 01 88 55 22 33.

PLAISE AU CONSEIL,

I. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Il convient en premier lieu de rappeler la chronologie stricte des faits ayant conduit au présent litige. Le 5 septembre 2023, Monsieur Thomas BERNARD a été embauché par la société TECH-INNOV SOLUTIONS en qualité de responsable régional des ventes pour le secteur Auvergne-Rhône-Alpes, par un contrat à durée indéterminée.

Le contrat prévoyait le versement d'une rémunération fixe mensuelle virée chaque 5 du mois sur le compte bancaire personnel du salarié. Pour la clarté des débats, les coordonnées bancaires de Monsieur BERNARD, domiciliées à la BNP Paribas, sont identifiées par l'IBAN suivant : FR76 3000 4028 1539 4587 1102 345 (code BIC BNPAFRPPXXX).

Dans le strict cadre de ses fonctions, notre concluant était contraint de se déplacer régulièrement. Le 12 novembre 2024, lors d'un voyage d'affaires à Marseille, et très précisément devant le 14 rue de la République, 13001 Marseille, notre client a été victime d'un accident de la circulation d'une particulière gravité. Il se rendait alors à un déjeuner d'affaires avec un prospect majeur, Monsieur Julien DUBOIS, directeur des achats (joignable au 07 66 55 44 33 ou par courriel à j.dubois@client-marseille.com).

Suite au choc, Monsieur BERNARD a dû être évacué par les services de secours et admis aux urgences de l'Hôpital de la Timone, situé au 264 Rue Saint-Pierre, 13005 Marseille.

II. SUR LES CONSÉQUENCES MÉDICALES ET FINANCIÈRES

Les blessures subies ont justifié un arrêt de travail continu et ininterrompu du 13 novembre 2024 au 30 mars 2025. Le dossier de suivi post-traumatique a été confié au Docteur Émilie PETIT, experte en médecine physique, exerçant à la Clinique du Parc, sise 10 Place Bellecour, 69002 Lyon (téléphone du secrétariat : 04 72 11 22 33, email : dr.petit.emilie@medecin-lyon.fr).

Durant sa convalescence, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) du Rhône, établie au 276 Rue Garibaldi, 69003 Lyon, a procédé au versement d'indemnités journalières de base, en lien direct avec son numéro de matricule NIR (1 82 02 33 063 124 88).

Toutefois, en dépit de ses obligations légales et conventionnelles, la société TECH-INNOV SOLUTIONS a purement et simplement suspendu le versement du complément de salaire à compter du 1er janvier 2025. Madame Sophie MARTIN a unilatéralement justifié cette retenue par un prétendu retard dans la transmission des volets de l'arrêt maladie.

Cette justification est totalement fallacieuse.

III. ÉLÉMENTS DE PREUVE ET TÉMOIGNAGES

Pour contredire la position de l'employeur, nous versons aux débats plusieurs attestations cerfa probantes.

En premier lieu, le témoignage écrit de Monsieur Antoine LEFEBVRE, né le 10 mai

1988 à Toulouse (31000) et résidant au 8 rue des Écoles, 69100 Villeurbanne. Monsieur LEFEBVRE, ancien collègue de notre client (contact : 06 11 22 33 44 / antoine.lefebvre@hotmail.fr), certifie sur l'honneur avoir personnellement déposé le certificat médical initial au service des Ressources Humaines. Ce document a été remis en main propre à Monsieur Laurent MOREAU, DRH de l'entreprise, le 15 novembre 2024 à 10h30.

En second lieu, nous communiquons la correspondance électronique de Madame Claire ROUSSEAU, comptable interne de la société. Dans un courriel envoyé depuis l'adresse c.rousseau@tech-innov.fr (ligne directe : 01 44 55 66 77) le 15 décembre 2024, celle-ci confirme explicitement avoir : "bien reçu les éléments et le RIB (IBAN FR76 3000 4028 1539 4587 1102 345) permettant d'activer la prévoyance pour Monsieur BERNARD."

Enfin, l'assurance responsabilité civile de l'employeur, la compagnie ASSUR-PRO (55 rue de la Villette, 75019 Paris), représentée par l'expert sinistre Monsieur Nicolas BLANC (n.blanc@assur-pro.com, 01 99 88 77 66), a reconnu la réception des pièces dans son courrier du 20 février 2025 adressé directement à l'appartement de notre client à Lyon.

IV. PAR CES MOTIFS

Malgré une mise en demeure adressée en recommandé avec accusé de réception le 15 avril 2025 au siège du 128 Boulevard Haussmann, restée lettre morte, la direction maintient sa position abusive.

Il est donc demandé au Conseil de :

CONSTATER la rupture fautive de l'employeur.

CONDAMNER la société TECH-INNOV SOLUTIONS à verser la somme de 15 450 euros au titre des salaires impayés.

CONDAMNER la société au versement de 5 000 euros pour préjudice moral.

Fait à Paris, le 28 février 2026.